

“死者”复活疑案

□文 / 萧冰

农民“赵连新”惨遭雷击死亡，并被安葬入土，两年后却又奇迹般地复活了。死而复活的赵连新供出，自己制造了一桩奇怪的重大杀人案，但杀人嫌凶最终被司法机关认定无罪。奇案发生在皖北萧县一个叫吴集子的山村里。

暴雨之夜，雷击丧命

2003年8月24日，一场暴雨把山村冲洗得天蓝地绿，空气清新。少妇刘玉侠带着四岁的儿子宝宝从江苏姐姐家归来，站在门前高声叫门：“连新，俺娘俩回来了，开门！”院门从里面反锁着，刘玉侠站在外面又敲又叫，院里一点动静也没有。“他大白天反锁着门，在家搞什么名堂了？”刘玉侠这样想着，就掏出钥匙，从门洞伸手进去，打开门锁。宝宝叫着“爸爸”，跑进院子里的西厢房。

说是西厢房，其实只是一大间临时搭建的简易草房。吴集方圆百里盛产黄豆，赵连新有一手榨油手艺，是村里数得着的富裕户。“西厢房”就是他榨油的机房。这时，宝宝惊惶地从机房里跑出来喊道：“妈妈，西屋里有死人！”刘玉侠闻声一惊，连忙跑过去察看。果然，床上躺着一具男尸，尽管上半身已经烧焦，玉侠还是从身上的裤头、床边的钥匙和床下的塑料凉鞋，一眼就看出死者正是自己的丈夫赵连新！

刘玉侠强忍悲痛，立即找来村支部书记赵支书。赵支书赶来看了看，感到事情重大，当即向当地派出所报案。很快，公安刑警和法医赶到现场，勘察、测量、取证、分析，最后得出结论：赵连新系23日深夜遭雷击身亡，属意外死亡。

赵连新的父母、妻子接受了意外死亡的结论，满怀悲痛买来棺材，赵支书带领村民把赵连新入殓下葬。一村人无不



就在这间办公室，公诉人员研究认定，赵连新不构成故意杀人罪

垂泪惋惜：“活生生的一个赵油郎，可惜喽！”而丧夫对刘玉侠的打击很大，烧完“五七”纸，她把家里的物品变卖一空，一把大锁锁上院门，带上儿子离开这块伤心之地，从此没有了消息。

一语惊人，他还活着

转眼到了2005年夏天。这天，萧县看守所关进一个叫马六斤的人。此人与赵连新的堂哥赵连国是铁杆哥儿们，也和赵连新有过一面之识。马六斤因涉嫌盗窃犯罪被刑事拘留后，听说检举揭发他人犯罪可以立功，就想起一件怪事：

2003年8月24日，马六斤到萧县县城赵连国家串门，想中午跟老朋友喝几杯老酒，没想到赵连国满脸悲伤地说：“我马上要赶回老家去，我弟弟连新让雷打死了！”马六斤说：“你弟弟就是我弟弟，我跟你一块去，也烧把纸送送连新。”就这样，马六斤亲眼看到赵连新被装进棺材，埋进深坑。

可是，大概就在两个月前的一天中午，马六斤又到赵连国家串门，一进门就

被眼前的情景惊呆了：赵连国正和弟弟赵连新坐在一起说话！马六斤双腿不由自主地哆嗦起来：“这不是赵连新吗？难道我大白天见鬼了！”赵连新神色慌张地站起来，一头钻进内间，再也不见出来。中午吃饭的时候，马六斤忍不住问赵连国：“刚才跟你说话的是谁？”赵连国支吾着说：“是，是连新。”马六斤奇怪地问：“他不是死了吗？”赵连国摆摆手：“啥也别问了，到外边千万不要说，就当啥也没看见。”事后马六斤常想：“赵连新还活着，那坟里埋的是谁？”

马六斤请求警方提审，详细向刑警叙述了这件事和自己的疑问。马六斤提供的情况引起警方重视。他们很快掘开“赵连新”坟墓，挖出一堆白骨，证实赵家两年前确实已把“赵连新”下葬。

“如果坟中埋的不是赵连新，又能是什么人？赵连新哪里去了？”为了弄清真相，刑警队派出警力，四方寻访赵连新的下落。不久，他们在距离吴集四十多华里的酒店乡找到了一个年龄、相貌和赵连新完全相符的人，并且这个人正好是

在赵连新“死”后不久到此地入户居住的，他的妻子也叫刘玉侠，儿子同赵连新的儿子大小相仿，小名也叫宝宝。可是，此人自称武忠进，他的父亲武明汉出面证实，武忠进确实是他的儿子。父子俩的话得到了左邻右舍的证实。

天下难道真有如此巧合的事情？此人究竟是不是赵连新？刑警把他带到酒店派出所，请吴集人当面辨认。

吴集村的赵支书来了，一看“武忠进”就吓得双腿乱抖，嘴里打着哆嗦问：“你，你是连新？”

“是。”武忠进”回答。

赵支书又问：“你不是死了吗？我亲手把你埋上的？”

赵连新说：“你埋的不是我，是个不知名不知姓的憨子。”

一起奇特的杀人案浮出水面！2005年6月19日上午，第一次提审，赵连新是这样供述的：“2004年，记不清是几月份了，那天我回到家大概是晚上八点半左右，就听到堂屋西头坡子屋里有响声。我点着蜡烛到那里去看，这时就有一个人拿东西套住我的脖子，用力往后拉。我往前挣就坐在了床上，蜡烛也掉在床上，当时我没发现着火。我挣开后就听见“扑通”一下子，我跑到外边，离屋三四米远就看见他躺在床上不动了，头朝西。我看他不动了，觉得他死了。我就往俺屋里去，拿了200块钱跑了。有天夜里我跑回家看看，发现家里有抬棺材的棍，有篷布，我觉得那人葬上了。又过20多天，我回来看看对象，我对她说了事情经过，她让我去派出所。我没去，在家里闷了一个礼拜。一天夜里，我到酒店乡我生父那里说了这事，就住在那里了。我不知道死的那人是谁，也不知道怎么烧死的，我估计那人是电触死的。”赵连新这次的供述破绽百出，显然不能成立。

当天下午，仅过了几个小时，第二次提审，赵连新在刑警强大的攻势下，又否定了自己上午的供述和辩解，交代了自己杀人焚尸的犯罪事实：

赵连新是他母亲与武明汉的私生子。30年前，30多岁的武明汉到吴集承包砖窑场。那年赵连新的母亲不到30岁，应聘在窑场做饭，一对年龄相当的男女就

好上了。后来他们为了做长久夫妻，干脆私奔到外地，生下一个儿子。几年流浪生活之后，他们后悔当初的荒唐举动，两人分手。武明汉回了老家酒店，连新妈则带着儿子回到吴集的丈夫身边。

二十多年后，赵连新结婚生子，做起榨油生意，一家过上殷实的生活。2003年，赵连新家接连发生了几件事：先是他异父同母的弟弟因强奸犯罪被逮捕，接着是他异父同母的妹妹跟一个有妇之夫私奔，之后小弟弟又搞传销被人骗去几千元，天天有人登门要账，家里乱套了。赵连新的父亲痛心之余，把怨气撒在老伴身上，甚至把她当年的丑事也翻弄出来，说是“上梁不正下梁歪……”赵家的丑事成了全村人的话题，赵连新开始产生了厌世的念头，想一死了之，永远听不见父母的争吵和乡亲们的议论。但他还真留恋这个美好的世界！

8月23日，妻子带着宝宝到她姐姐家走亲戚三四天了。赵连新到江苏铜山县卖豆饼，想顺便到大姨子家看看妻子和儿子。路过铜山县三堡镇南的时候，一个痴呆的汉子坐在路旁冲他傻笑。这痴呆汉子年龄跟赵连新不相上下，身材也相仿。突然，赵连新在心里闪过一个念头：“让这个憨子替我死，只要全村人都知道我死了，我带上老婆孩子找一个没人认识的地方生活，不就再也听不到别人的闲话了吗？”赵连新打定主意，很快把豆饼处理掉，到大姨子家看了妻子和儿子，假称买黄豆，借了辆三轮车回到三堡，把痴呆汉子骗上车拉回家。路上，他想好了用电击杀害憨子的办法。

第二天晚上，雷鸣电闪，风狂雨暴。赵连新感到机会来了，便为憨子洗了澡，换上自己的衣服，开始实施自己的杀人计划。他把憨子叫到机房里，把电闸拉下，把电源线扯下来，放在憨子手里，让他拿好握紧，然后猛然推上电闸。憨子惊叫一声撒了手，没事一样愣站在那里。赵连新重新把电源线放到憨子手里，并且在他手上缠了两圈。可怜的憨子使劲握住电源线，还嘿嘿地傻笑，以为赵连新在逗他玩呢！赵连新再次推上电闸，只见电光一闪，憨子轰然倒地毙命。赵连新把尸体抱到床上，在身上浇上柴油点火焚

烧。为了伪造现场，他又把自己的塑料凉鞋放在憨子脚旁，把家里的钥匙放在床上。然后，赵连新反锁院门，翻墙而出，消失在茫茫雨幕中……赵家出殡的头天晚上，赵连新借着夜幕的掩护躲在附近，望着自家的陵棚偷着乐！他从来往的吊唁人群看出，乡亲们对他不错，好像没有歧视的意思，更从刘玉侠悲伤欲绝的痛哭中看出妻子对他的真情！

办完丧事的第二天晚上，刘玉侠和留下来陪她住几天的姐姐去堂屋取东西。就在姐姐低头取东西时，刘玉侠突然听见里间有什么动静，扭头一看，赵连新正站在里间向他摆手。她惊恐地差一点叫起来，可又担心吓坏姐姐，便忍住了。

当夜，姐姐睡熟后，刘玉侠却难以入眠：“他到底是人还是鬼？”她反复想着，“难道是我的幻觉？”她不相信是幻觉，那手势、那眼神，分明就是自己的丈夫！想到这里，刘玉侠壮起胆子，悄悄下床回到堂屋……夫妻俩紧紧相拥在一起，热泪尽情流淌。

“你真的没死？”刘玉侠擦着泪问。

“没死，我真的没死，”赵连新说，“死人是凉的，我这不还热着吗？”

刘玉侠：“你没死坟里埋的是谁？”

“是找来的憨子。让他替我死。”赵连新把杀害憨子的经过和目的告诉妻子。

这时，夫妻俩想起一件事：前不久赵连新在保险公司投了份人身保险，受保人意外身亡，受益人还能得到一两万元赔款呢！他们开始打算放弃这份保险赔款，带上儿子一走了之，但又担心放弃保险赔偿，会引起人们怀疑。再说，到外地安家需要不少开销，那一两万元也来得正是时候。几天之后，刘玉侠从保险公司领取了1.7万元赔款。

到哪里去落脚呢，赵连新早打算好了：到四十里外的酒店武家投奔生父。夫妻俩悄悄找到母亲，把赵连新死而复生的真相和投靠生父的想法给老人说了，求母亲先去酒店一趟，跟她的老情人商量好。儿子死而复生，老人喜出望外，当即满口答应，并背着老伴去了一趟酒店。

亲生儿子寻祖归宗，武明汉哪有不之理。他不仅答应了老情人的请求，而且很快为这个30年不见的儿子一家三口

腾出两间住房，用武忠进的名字为他们入了户口，并且分了三亩良田。就这样，赵连新摇身一变成了武忠进，一家三口在酒店安居乐业了。

在以后的五次供述中，赵连新都承认上述犯罪事实，而且讲得有事实，有细节，有犯罪动机，比较合乎逻辑和情理。赵连新死而复生之谜，到此似乎已真相大白了。

全盘翻供，否认杀人

警方取得赵连新的口供后，继续进行调查取证：江苏铜山县三堡镇群众证明，两年前确实有个30多岁的男憨子经常在当地逗留，但2003年8月份以后就不见了；赵连新的邻居证明，案发前一天确实看到赵连新院子里有个陌生男子，看神态像个憨子；刘玉侠的姐姐证明，2003年8月23日赵连新到她家看望老婆孩子后，借走了她家的三轮车；萧县保险公司证明，赵连新“被雷击死”后，刘玉侠报了案，并领走赔偿金1.7万元……据此，警方以赵连新犯故意杀人罪和保险诈骗罪，提请萧县检察机关批准逮捕、提起公诉。鉴于案情重大，赵连新可能被判处无期徒刑以上刑罚，萧县检察院将此案上呈宿州市检察院审查起诉。

赵连新案由宿州市检察院公诉处副处长郭建军负责审查起诉。郭建军是一名经验丰富的老公诉，安徽省级“优秀公诉人”，曾荣立二等功、三等功多次，被宿州同行们誉为“神眼铁嘴”。郭建军看过卷宗后，发现赵连新在侦查机关先后有过六次供述，其中第一次是否认犯罪事实，从第二次开始便供认杀人焚尸详细事实和具体情节。

郭建军决定提审赵连新。提审赵连新的结果出人意料：赵连新全盘翻供，完全否认杀人犯罪的事实。关于憨子之死，他有了如下说法：

“我开榨油坊，没人帮我干，我想找个要饭的帮我干。我能轻巧点，要饭的也能有饭吃。出事前我到三堡去，见到了这憨子。我怕人家知道我拉个憨子回家，笑话我，就借个三轮车，让我妹夫的三叔去三堡街，把憨子拉回家。拉回家后，我给他洗了澡，把我的衣服给他换上，叫他在

棚子里睡的。第三天下午，棚子里的电灯坏了，我去买电线、灯头，回来时见憨子躺在床上没动，我吃了饭也睡了。当晚打雷，我看见棚子烧着了，憨子被烧死了。我想报案又害怕，怕说不清楚，心里非常悲观。把人埋了也不行，我想干脆把死人当我算了，我就走了，以后再也不回家了。我就把拖鞋、钥匙放在尸体边走了。”

当初赵连新在刑警队供认有罪时，曾说他把杀人焚尸的经过对妻子说过。而刘玉侠的供述，却又是一种说法：“2003年时候，发现丈夫死了就报了案，公安局也去了，后把我丈夫埋了。过有五六个月的一天晚上10点钟，赵连新回来了。我问他怎么回事，他说一天晚上他在西边小屋接电线，听见外边有动静，就想去看看。这时从外边来了一个人打他，不知怎么那人就触电着火了，他就跑了。到下半夜他回来，看看那人被烧毁了，他就走了。他也不知道那个人是谁。”显然，刘玉侠的这个供述，并不能作为赵连新杀人焚尸的犯罪证据。

对于在侦查机关所作的有罪供述，赵连新说是因为刑警对他刑讯逼供，他被迫作的假供。虽然他的说法破绽明显，令人难以置信，但是侦查机关的调查取证也存在明显欠缺。比如，掘开“赵连新”的坟开棺验尸时，公安机关认定的坟主是赵连新，而验尸记录上记载的坟主却是“赵家修”。赵家当初因何以“赵家修”的假名安葬赵连新？原因不明。法医检验确定，“死者被焚烧之前已不具备反抗能力，应已死亡，排除机械性暴力致死，应为焚尸”，而是否触电致死，因尸体大部分烧焦失去检验条件，未检验出明显电流斑，不能认定也不能排除是否触电致死。此外，柴油焚烧的残留物检验，尸体触电后生理检验，现场电线、钥匙、凉鞋、衣物残片等物证也提取不全……为此，郭建军认为，凭现有证据认定赵连新故意杀人犯罪，事实的证据尚不充分。于是，他列出补充侦查提纲，将卷宗退回补充侦查。

结局无奈，终成谜案

两个月的补查期限过去了。由于时过境迁，许多证据无法提取，鉴定也无从

补做，补查的结果可想而知。郭建军据此写出了审查起诉终结报告，还提出了案件存在的主要问题：一是赵连新在审查起诉阶段翻供，称过去承认杀人焚尸是因为公安机关刑讯逼供，他不得已编造的；二是公安机关未对被害人的死因作出明确结论，且无证据证明是赵连新杀死了受害人；三是死者的身份尚不明确，户籍管理部门并无失踪人口报告，更无其他证据证明被焚烧的死者就是憨子。

2006年1月，经宿州市检察院公诉部门研究，郭建军再次列出补查提纲，把案件退回公安机关补充侦查。两个月后补查结果上来了，仍然没有回答补查的问题，客观地说，确实已经没有条件查清问题了。据此，郭建军提出自己的审查意见：本案现有证据能够证明，有一无名男子在赵连新家被焚烧，死者死因不明，身份不清。赵连新所供杀人焚尸的事实，无相关证据印证，且赵连新现又翻供不承认杀人。本案经两次退查，故意杀人犯罪仍然事实不清，证据不足，不能认定。但赵连新、刘玉侠编造赵连新触电死亡的虚假事实，骗取保险赔偿金的犯罪可以认定。因而拟将案件退回萧县检察院，以赵连新、刘玉侠保险诈骗罪审查起诉。

但赵连新案毕竟是皖北地区轰动一时的重大命案。为慎重起见，宿州市检察院提请宿州市委政法委主持召开了一次专题协调会。与会人员一致认为：从司法角度看，死者何因致死，死前还是死后被焚烧，都很难认定，确认赵连新故意杀人缺乏充分证据。同意主诉检察官承办意见，认定赵连新、刘玉侠犯保险诈骗罪，退回萧县检察院审查起诉。赵连新、刘玉侠最终被萧县人民法院以保险诈骗罪，判处有期徒刑。两人当庭服判不上诉。

赵连新案终于尘埃落定，是个无奈的结局。但是司法界业内人士认为，这种无奈彰显了我国司法的进步，也留下值得吸取的教训。其中最值得记取的就是，侦查机关调查取证务必细致，证据保存务必齐全。刑事诉讼要实现的毕竟是不枉不纵，明知凶手在案却因证据不足而无奈，这并非仅仅是法律的无奈，更是执法者的无奈。■

编辑：韩铁马